

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 789/2531

นายแดง จูตระกูลศิริฯ กับพวก

โจทก์

บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ จำกัด

จำเลย

บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งห้าแถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้เงินจำนวน 130,000 บาทแก่โจทก์ที่ 1
และใช้เงินจำนวน 500,000 บาทแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 โดยให้คืดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73,72)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มา
วางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 51,58)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันทราบคำสั่ง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันทราบคำสั่ง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>